ЛЕКТОРИЙ ДСО

ЛЕКЦИЯ ПЯТАЯ: ВИДЫ КОММУНИКАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

ВОПРОСЫ ПЕРЕД КОНТАКТОМ С ГОСОРГАНАМИ

Главный вопрос: **Какой документ мы подаем в государственный орган?**
Правильный выбор документа определяет результат коммуникации.

Четыре основных вида коммуникации:
1. Обращение (Предложение, Заявление, Жалоба)
2. Спецобращения (о Преступлении/Происшествии)
3. Запрос Информации
4. Исковое заявление в Суд

В зависимости от названия документа, вы выбираете конкретный закон и, соответственно, получаете разный правовой результат.

Всегда верно указывайте название документа!

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Наиболее популярный вариант. **Регулируется ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».**

	Предложение	Заявление	Жалоба
	Когда права ещё не нарушены, но есть риск нарушений	Когда необходимо получить услугу или выполнение функции	Когда нарушены ваши (или других лиц) права
Например	Предложить создать инструкцию по ознакомлению с личным делом	Подача заявления о замене военной службы на АГС	На незаконные действия сотрудника военного комиссариата

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ

Регулируются ФЗ № 59, но с учетом КоАП и УПК РФ

- Заявление о преступлении / адм. правонарушении: Когда вы уверены в наказуемости деяния (по УК или КоАП)
- Заявление о происшествии: Когда нет уверенности в квалификации действия (преступление, правонарушение или нет)

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Регулируется ФЗ № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов»

- Цель: Получение информации, созданной или поступившей в орган в рамках его полномочий
- Пример: Роструд (уполномоченный орган по АГС) обязан предоставить статистику о направленных на альтернативную службу призывниках

СУДЕБНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Подача Искового Заявления в Суд

Регулируется соответствующими процессуальными кодексами

- Основное поле: Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ)
- Цель: Обжалование решений, действий и бездействий государственных органов (например, призывной комиссии)

Другие иски:
- Гражданские иски (компенсация морального вреда)
- Восстановление на работе

КТО ОБРАЩАЕТСЯ К ГОСУДАРСТВУ?

Личное обращение → Гражданин всегда может обратиться в государственный орган самостоятельно

Обращение через посредников → Правозащитную организацию

Далее рассмотрим подробнее

↓

ЛИЧНАЯ ПОДАЧА ДОКУМЕНТА

Мы всегда можем прийти в соответствующий орган и подать обращение, запрос или иск лично

1. **Подготовка**: Необходимо иметь два экземпляра документа:
   - Один — для государственного органа.
   - Второй — для вас (копия)
2. **Место подачи**: Найдите Канцелярию (место, уполномоченное принимать и регистрировать входящие документы)

Отметка о принятии ставится на вашем экземпляре документа и служит доказательством факта обращения к государству.

Что должна содержать отметка:
- Дата принятия
- Входящий номер (регистрационный номер)
- Подпись принявшего документ лица
- Фамилия и инициалы принявшего лица

Зачем это нужно?
Чтобы государственный орган не мог заявить, что он не получал ваше обращение.

ОТПРАВКА ПО ПОЧТЕ РОССИИ

Направление документов (обращения, запроса или иска) по почте
Тип отправления: Всегда используйте заказное письмо

ПОЧЕМУ?

- **Регистрация:** В отличие от обычного письма, заказное регистрируется Почтой России
- **Доказательство:** Адресат не сможет заявить, что ничего не получал

Доказательством факта отправки и регистрации документа будет являться чек об отправке заказного письма

Рекомендация:
Если отправляете приписное удостоверение или военный билет обязательно сделайте опись вложения – документ, описывающий перечень вложенных документов.
В остальных случаях опись не нужна, она только удорожает отправку
Зачем? С описью проще доказать, ЧТО именно вы отправляли

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Третий вариант — направление обращений через соответствующую форму на сайте государственного органа

Удобство: Быстрый и удобный способ коммуникации
Ограничение: Неприменимо для всех органов

Пример: Отделы военных комиссариатов не имеют собственных сайтов и электронных форм приема обращений

Для доказательства направления обращения/запроса при электронной подаче необходим регистрационный номер. Он обычно приходит на e-mail или отображается на экране после отправки

Все три варианта направления обращений (лично, почтой, онлайн) абсолютно равноценны. Не существует «мифической привлекательности» у обращений, поданных лично.

ОСНОВНОЙ АДРЕСАТ И КОПИИ

Основной адресат: Непосредственно уполномоченный государственный орган, который решает ваш вопрос.

Пример: Запрос о составе призывной комиссии г. Каменска-Уральского направляется в призывную комиссию г. Каменска-Уральского.

Для сведения (Копии): Рекомендуется направлять копии еще ряду должностных лиц. Это повышает шансы на соблюдение законодательства.

Далее рассмотрим подробнее

↓

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОПИИ

Вышестоящий орган	**Уведомить о вашей ситуации, чтобы вышестоящий орган дал указание о неукоснительном соблюдении законодательства нижестоящим**
Прокуратура	**Для осуществление общего надзора за соблюдением федерального законодательства (ФЗ "О прокуратуре РФ")**

Правозащитники

Институт Уполномоченных по правам человека:
Уполномоченный по правам человека субъекта РФ
Функция: Надзор за соблюдением прав человека
Цель: Зафиксировать проблему и опровергнуть мнение, что «обращений по таким вопросам нет»

КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА МЫ ДОСТИГАЕМ

Обращение → Ответ (по E-mail или почтой). Необходимо указать желаемый вид ответа

Заявление/Сообщение о преступлении/правонарушении → Решение о возбуждении уголовного/административного дела, либо мотивированный отказ в возбуждении

Запрос информации → Предоставление информации (по E-mail или почтой), либо мотивированный отказ в предоставлении

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ

Сроки рассмотрения зависят от вида направляемого документа (максимальные сроки):
- Обращение: **60 дней**
- Заявление о преступлении/правонарушении/происшествии: **30 дней**
- Запрос информации: **45 дней**

Общее правило: Рассмотрение должно происходить в разумный срок

Особенность: Это понятие позволяет обжаловать специально затягиваемые судом процессы при наличии весомых доводов

СПАСИБО